

한전KPS(주) 상임감사 개 선 요 구

일련번호 003

제 목 전자공개 수의계약 적정 금액기준 재검토

관계부서 ○●◎◇◆

조치부서 ○●◎◇◆

내 용

1. 업무개요

「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제6조 제1항에 따르면 기관장·계약담당자는 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하고, 같은 규칙 제8조 제1항 제7호에 따르면 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 “국가계약법 시행령”이라 한다) 제26조 제1항 및 제2항에 따른 수의계약이 가능한 경우에는 수의계약으로 할 수 있다.

회사는 「계약관리규정」 제12조에서 「국가계약법 시행령」 제26조 제1항 제5호 가목에 따른 수의계약 중 추정가격이 2천만원 초과¹⁾인 경우 전자공개 수의계약을 진행하도록 규정하여, 규정상으로는 「국가계약법 시행령」과 동일한 기준을 마련하였다. 이는 추정가격이 2천만원 초과이면 전자조달시스템(조달청 나라장터)을 통해 전자공개 수의계약을 체결해야 함을 의미한다.

[표 7] < 수의계약 대상 범위(나라장터 입찰공고 마스터 첫걸음 교재 발췌) >



1) 「국가계약법 시행령」 제26조 제1항 제5호 가목 5) 가)부터 다) (여성기업, 장애인기업, 사회적기업 등) 까지의 어느 하나에 해당하는 자와 계약을 체결하는 경우에는 5천만 원 초과 시 전자공개수의계약을 진행하도록 규정

그러나, 회사에서는 수의계약율을 낮추고 구매계약의 투명성을 제고한다는 사유로 「계약관리규정」에서 정하고 있는 전자공개 수의계약의 범위를 규정의 위임 없이 공문을 통해 [표 8]과 같이 확대하여 2024년 10월 현재까지 운영하고 있다. 또한, 회사에서는 사업소에서 [표 8]의 변경기준을 준수하도록 내부경영실적평가의 「계약 투명성 제고(****)」 지표와 연계하여 운영하고 있다.

[표 8] < 전자공개 수의계약 실제 운영 기준* >

구분	적용대상 기준 금액 (추정가격 기준)		비 고
	기준(2019년 이전)	변경(2019년 이후)	
물품·용역	5백만원 이상~ 5천만원 이하	3백만원 이상~ 5천만원 이하	단, 지입자재비, 외주가공비, 임차료 등 발주처 실적정산분은 5백만원 이상 ~ 5천만원 이하 현행기준 적용 유지
공사	5백만원 이상 ~ 2억원 이하 일반건설공사, 1억원 이하 전문공사, 8천만원 이하 기타 공사	좌동	

* ○◆■-8037(2018.12.31.) 「전자공개 수의계약 추가 확대 시행 알림」 발체 내용

2. 판단기준

회사 계약담당자들에게 불합리하고 불공정한 규제로 체감되는 규제를 효과적으로 발굴하고자 금번 성과감사 시행 기간 중 약 2주간(2024. 7. 8. ~ 7. 19.) 본사 및 사업소를 대상으로 의견제시를 요청하였다. 의견수렴 결과 총 10건의 개선의견이 [표 9]와 같이 접수되었으며, 그중 총 4건이 전자공개 수의계약 운영기준을 「국가계약법 시행령」 수준으로 완화해 달라는 것이었다. 그 외의 의견들은 일정한 사유로 인해 유지가 필요한 규제로 판단되거나 계약분야와 연관이 적은 것으로 확인되었다.

[표 9] < 현장 중심의 규제 개선을 위한 의견수렴 결과 >

구분	주요내용	구분	주요내용
1 ○●사업소	전자공개 수의계약 운영기준을 「국가계약법 시행령」 수준으로 완화	6 ○○○사업처	사내 ERP시스템을 통한 계약을 전자계약으로 인정
2 ☆★사업소		7 ◇◇◇사업소	소액물품의 하자보수보증금 지급각서 제출 생략
3 ○◆●사업소		8 ●●●●●	계약상대자에 의한 계약 해제·해지요건 완화
4 ♡▶사업소		9 △△△사업처	작업중지요청제 관련 문구 명확화
5 ○○○○○사업소	특정 수의계약 건에 대한 계약 심의절차 생략	10 ■■■■사업소	퇴직자의 인사기록원부 발급 방안 개선

2023년 「찾아가는 사전컨설팅」에서도 ○●사업소, ♡◆사업소, ■◆사업소에서 업무 개선 필요사안으로 전자공개 수의계약 운영기준의 완화가 필요하다는 의견을

제시한 바 있어, 사업소에서 전자공개 수의계약 운영기준의 개선 필요성을 지속적으로 제기하고 있었음을 확인할 수 있다.

또한, 2023년 종합감사 시행결과, 전자공개 수의계약 절차를 거쳐야 함에도 분할 수의계약을 진행하여 감사지적이 발생한 사례가 [표 10]과 같이 확인되었다. 2024년 4월 ☆☆☆사업처 종합감사에서는 3백만원 이상의 물품을 구매하면서 전자공개 수의계약을 실시하지 않은 사례가 71건 발생한 것을 지적한바 있으나, 업무담당자가 현행 「계약관리규정」의 기준을 준용한 것이라고 주장하는 등 감사수용성 측면에서 어려움이 확인됨에 따라, 실제 규정의 위임 없이 공문을 통해 운영기준을 사규와 다르게 정하여 적용하는 것은 문제의 소지가 있다고 판단된다.

[표 10] < 전자공개 수의계약 관련 감사지적 사례 >

순번	감사명	지적사항	순번	감사명	지적사항
1	2023년도 종합감사 (●◆◇)	용역 분할을 통한 수의계약 체결	6	2023년도 종합감사 (여수♡♠)	수의계약 체결 시 수의계약 사유 부적정
2	2023년도 종합감사 (●◆□)	계약관리 업무처리 부적정	7	2023년도 종합감사 (●◆◇◎●○▼▽▲)	수의계약 사유 오적용
3	2023년도 종합감사 (♥○♣)	물품 구매 시 분할 구매 요청 및 계약체결	8	2023년도 종합감사 (▷♠♣◆●)	물품 구매 시 분할 구매 요청 및 계약체결
4	2023년도 종합감사 (▷◀)	계약관리 업무처리 부적정	9	2023년도 종합감사 (▶◆)	수의계약 사유 부적정
5	2023년도 종합감사 (▣▶◀)	공사 분할을 통한 수의계약 체결	10	2023년도 종합감사 (♣●)	계약관리 업무처리 부적정

회사는 「(감사의견서)거래회사 부담 경감 및 공정거래 문화 확산 요청(2024.05.27.)」에 대한 후속 조치로서 2024년 6월 11일 「계약관리규정」의 사전예고를 시행하고 규정 개정을 진행하고자 하였다. 그러나 감사실은 일상감사 검토단계에서 전자공개 수의계약 범위가 개선되지 않은 점을 발견하여, 2024년 6월 27일 「국가계약법 시행령」의 취지 및 한국전력공사 등 타 기관 사례 등을 검토하여 적정한 전자공개 수의계약 기준금액을 명확히 할 것을 일상감사 사전의견으로 제시하였다.

이에 회사는 사전의견을 수용하여 이전 공문을 통해 전자공개 수의계약의 범위를 변경했던 기준을 적용례를 통해 2024.12.31.까지만 유지하고, 그 이후부터는 「국가계약법 시행령」 기준으로 적용한다는 내용을 반영한 사규 개정을 2024년 9월 26일에 완료하였다.

3. 감사결과 확인된 문제

타 전력그룹사의 전자공개 수의계약 적용기준을 확인한 결과, 하한 기준 금액이 [표 11]과 같이 확인되었다. 2024년 9월 26일 개정된 「계약관리규정」에 따르면, 회사는 전자공개 수의계약 범위를 「국가계약법 시행령」 기준으로 하되, 적용례를 두어 2024년 12월 31일까지는 기존 운영기준 하한금액이었던 용역·물품은 3백만원, 공사는 5백만원을 유지하고자 한다.

[표 11] < 전력그룹사 전자공개 수의계약 적용대상 하한 금액 >

국가계약법 시행령 대비 완화 기준

구분	2024년 5월 기준 하한 금액			비 고
	용역	물품	공사	
※국가계약법	2천만원 초과			2016. 1. 1.일부 시행
한전KPS(운영기준)	3백만원 이상		5백만원 이상	2019년 이전까지 5백만원 이상
◎●◆◇□■	1천만원 이상			2018년 개정 전까지 5백만원 이상
▷▶♠♥♣○◆	2천만원 초과			-
○●◎●○○○	1천만원 이상			2022년 개정 전까지 5백만원 이상
♠▶▷◀▷♥	1천만원 이상		2천만원 이상	2020년 개정 전까지 1천만원 이상(공사포함)
目○●目◀▷	1천만원 이상			2022년 개정 전까지 5백만원 이상
♣○◆♣♥♠	2천만원 이상(단, 1천만원 이상도 가능)			2022년 개정 전까지 5백만원 이상
□■△▲★☆	2천만원 이상			2020년 개정 전까지 1천만원 이상

그러나, 회사의 발전정비 공사 발주처이기도 한 전력그룹사의 대부분이 1천만원 이상으로 전자공개 수의계약 적용기준을 마련하여 운영 중이고, 이와 비교하였을 때 회사의 전자공개 수의계약 범위에 큰 변화가 예상된다. 따라서, 2025년부터 시행될 전자공개 수의계약 운영 범위의 적정성을 보다 면밀히 검토하여 정할 필요성이 있다.

관계부서 의견

○●◎◇◆장은 전자공개 수의계약 금액기준 변경에 따라 계약환경에 큰 변화가 예상됨을 인정하며, 이에 대해 적절한 조치를 할 것을 의견으로 제시하였다.

조치할 사항

○●◎◇◆장은 2025년부터 적용될 전자공개 수의계약 금액기준의 적정성을 타 기관 기준과 회사 용역·물품·공사 계약 체결현황 등을 고려하여 재검토하시기 바랍니다.